

현 지 조 치

1. 제 목 : 하자보수 보증에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 계약업무 수행 후 하자가 발생하는 사항에 대하여 계약상대자의 책임 하에 하자사항에 대한 보수업무를 수행할 수 있도록 계약업무를 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제94조(하자보수보증금) 제1항에서는 계약담당자는 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수(瑕疵補修) 보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 하고 있고, 같은 규정 제3항에서는 하자보수보증금을 당해 공사의 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급하기 전까지 납부하게 하고 하자담보책임기간동안 보관하도록 정하고 있습니다.

또한 해당 계약 「용역계약일반조건」 제59조(하자보수보증금) 제1항에서는 계약상대자는 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보수보증금율(100분의 2, 별도의 관련 법률에서 따로 정하고 있는 경우는 제외)과 계약금액을 곱하여 산출한 금액(이하 “하자보수보증금”이라 한다)을 시행령 제37조제2항에 따른 보증서 또는 증권 등으로 발주기관에 납부하도록 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■병원에서는 과업의 완료 후 대금을 지급하기 전에 계약상대자로 하여금 계약서에서 정한 하자보수보증금율을 곱하여 산출한 금액에 상응하는 보증서 또는 증권을 징구하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□○○○○병원에서는 ○○○○○ 업무의 전산화 구축 계약을 맺고 수행한 과업 사항에 대하여 '21.10.29. 검수를 완료하고 '21.11.15. 계약대금을 지급하였음에도 불구하고, 하자보증서 등 하자에 대한 보증방법을 확보하지 않고 있다
가 [표]와 같이 2022년 종합감사 기간 중 이를 확인하고 하자보증보험증권을 지연하여 발급받은 사실이 있습니다.

[표] 하자보수 보증보험 지연 징구 사항

계약명	계약기간	계약금 (천원)	계약상대자	하자보수 보증금율	대금지급일	보증보험 발급일
○○○○○ 운영관리 시스템 구축 용역	2021.08.27.~ 2021.11.26.	\$\$,\$\$\$	AAA	0.02	'21.11.15	'22. 2.16.

4. 관계기관 의견 : □□○○○○병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□○○○○병원장은

- 계약 과업 완료 후 하자보수 보증보험의 징구 등 보증 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(현지조치)